合川龙凤“7·29”较大道路交通事故调查报告

2024年7月29日13时21分许，罗*驾驶渝DQ8305号重型半挂牵引车（牵引渝D8P33挂号重型自卸半挂车）行驶至合川区龙凤镇境内省道539线115km+50m路段处，与刘*宜驾驶的渝C7H751号普通二轮摩托发生碰撞，造成3人死亡、1人受伤，2车受损的较大道路交通事故。

按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定和市应急管理局工作安排，经区政府授权，成立由区应急管理局牵头，区政府办公室、区交通运输委、区总工会、区公安局交巡警支队等部门派员参加的“合川龙凤‘7·29’较大道路交通事故调查组”（以下简称调查组），并邀请合川区纪委监委、区检察院派员参与事故调查工作。调查组通过现场勘察、调阅资料、人员问询、综合分析，查明了事故的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理意见和事故防范措施建议。

调查组认定，合川龙凤“7·29”较大道路交通事故是一起因摩托车驾驶员醉酒后驾驶机动车在交叉路口转弯违反让行标志且超员、不按规定佩戴安全头盔直接导致的较大非生产安全事

故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况。

1. 渝 C7H751，车辆类型：普通二轮摩托车；品牌型号：钱江牌/QJ150；车辆识别代码：LBBPEKJA6CB422148；车身颜色为“红”；使用性质：非营运；登记所有人：刘*宜；车辆登记住所：重庆市合川区龙凤镇经堂村 2 组 78 号；车辆注册日期：2012 年 12 月 26 日，检验有效期止：2024 年 12 月 31 日；车辆投保交强险：中国平安财产保险股份有限公司；交强险保单号：118286139022679955 63，保险期间自 2023 年 11 月 15 起至 2024 年 11 月份 15 日止。经全国被盗抢机动车信息系统查询，无该车被盗抢记录。

经查该车近三年无违法记录。

2. 渝 DQ8305，车辆类型：重型半挂牵引车；品牌型号：东风牌/DFH4250D；车辆识别代码：LGAG4DY38M9024375；核定载人数：2 人，实际载人数：1 人；使用性质：货运；车辆所有人：重庆运朗物流有限公司；登记地址：重庆市永川区兴南路 298 号 9 号楼 2 层 4 号；车辆注册日期：2021 年 5 月 19 日；检验有效期至 2025 年 5 月 31 日；车辆状态正常；车辆投保交强险：中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司；保单号：118063139025010781 94；商业险：中国平安财产保险股份有限公司四川分公司，保单号：118063139025010781 86,；经全国被盗

抢机动车信息系统查询，无该车被盗抢记录。

该车近3年内有35条违法记录（超速7条、未系安全带5条、驾驶机动车号牌不清晰4条、不按规定道路行驶4条、超载3条、低于限速行驶2条、违停2条、未安装防护装置1条、挂车载人1条、不按规定车道行驶1条、擅自改变外形1条、影响安全驾驶的行为1条、身体伸出车外1条、安全防护装置不符合要求1条等）；已处理34条，未处理1条（2024年7月2日在北碚区违反限行规定通行）。

渝D8P33挂，车辆类型：重型自卸半挂车；品牌型号：事事达牌/RSD9400ZHX；车辆识别代码：LA99FRZ37M0RSD117；车身颜色为“红”车辆所有人：重庆运朗物流有限公司；地址：重庆市永川区兴南路298号9号楼2层4号;车辆注册日期:2021年5月19日；检验有效期止：2025年5月31日。挂车无保险，经全国被盗抢机动车信息系统查询，无该车被盗抢记录，注册登记、审验符合有关法律法规规定。

该车近3年有2次违法记录(均为擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数），已处理完毕。

（二）事故车辆驾驶人情况。

1. 刘*宜，渝C7H51号普通二轮摩托车驾驶人，男，汉族，61岁，身份证号码：5102261963******734。户籍登记地址重庆市合川区龙凤镇；持有效D型机动车驾驶证。

2. 罗*，渝DQ8305（渝D8P33挂）号重型半挂牵引车驾驶

人，男，汉族，39岁，身份证号码：5003821985******9X。户籍登记地：重庆市合川区草街街道；准驾车型：A2。

（三）事故相关单位情况。

1. 重庆运朗物流有限公司，系渝DQ8305号重型半挂牵引车及渝D8P33号重型自卸半挂车车属单位。成立日期：2017年2月4日；注册地址：重庆市永川区兴南路298号9号楼2层4号；统一社会信用代码：91500118MA5UBAUQ41企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：张*滨；注册资本：20万元；经营范围：普通货运；仓储服务（不含危险物品）；骑车销售；骑车配件加工、销售。

（四）事故车辆出行目的及轨迹情况。

1. 渝C7H751号普通二轮摩托车。

2024年7月29日11时50分许，刘*宜驾驶渝C7H751号普通二轮摩托车到达合川区龙凤镇聚龙街餐馆吃中午饭，期间刘*宜与刘*武等人饮用啤酒。13时16分许，刘*宜酒后驾驶渝C7H751号普通二轮摩托车搭乘李*华、龚*（女）、龚*等三人从聚龙街中餐食府外出发送李*华等三人回家（合川区龙凤镇经堂村2组78号），13时21分许，刘*宜驾驶车行径龙凤砖厂路段与省道539线合川区段105.5km交叉路口时发生事故，行驶路程约500m，用时约5分钟。

2. 渝DQ8305/渝D8P33挂重型半挂汽车列车。

2024年7月29日9时3分，罗*驾驶渝DQ8305/渝D8P33挂重型半挂汽车列车由北碚区东阳出发前往合川区草街十字路十字石厂装载石子，9点28分从草街十字路石子厂出发经盐三路，G75兰海高速，G5001绕城高速，到达渝北水土国欧搅拌站卸货；10点34分从渝北水土国欧搅拌站出发，经G5001绕城高速、G75兰海高速，11点36分到达合川区草街十字路石子厂装载石子；12点10分从合川草街十字路石子厂出发经嘉华大道，S80三环高速，S9合安高速，省道539线往四川省遂宁市蓬溪县行驶，13时21分发生交通事故。

（五）事故发生经过。

2024年7月29日13时21分，刘*宜酒后驾驶渝C7H751号普通二轮摩托车搭乘李*华、龚*（女）、龚*由合川区龙凤场镇沿灵龙街向龙凤镇经堂村方向行驶。13时21分，当车辆行驶灵龙街与省道539线合川区段105.5km（重庆合川区龙凤镇龙凤砖厂）交叉路口左转弯时，车辆在与省道539线上直行由罗*驾驶的渝DQ8305及渝D8P33挂重型半挂汽车列车发生碰撞，渝DQ8305及渝D8P33挂重型半挂汽车列失控推行渝C7H751号普通二轮摩托车驶出左侧路外坎下翻覆，罗*与二轮摩托车乘车人龚*受伤；二轮摩托车驾驶人刘*宜当场死亡、乘车人李*华当场死亡、乘车人龚*受伤后经现场抢救无效死亡的较大道路交通事故。

（六）检验鉴定情况。

1. 死亡原因鉴定意见。

经重庆合川区公安局物证鉴定所出具的合川公鉴（病理）〔2024〕55、56、57号鉴定书证实：龚*（女）系颅脑损伤死亡、李*华系颅脑损伤死亡可能性大、刘*宜系胸腹腔脏器损伤死亡。

2. 乙醇含量鉴定意见。

经重庆市公安局物证鉴定中心出具的渝公鉴（乙醇）〔2024〕35414号检验报告证实：罗*血液样品中未检出乙醇；刘*宜血液样品中检出乙醇，其含量为108.2mg/100ml。

3. 毒检鉴定意见。

经重庆市正港司法鉴定中心出具的《重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书》重庆市正港司法鉴定中心〔2024〕（毒）鉴字第1174、1175号，鉴定意见为：被鉴定人罗*、刘*宜血液中未检出甲基苯丙胺、O^6-单乙酰吗啡。

4. 车辆技术鉴定意见。

（1）经重庆市正港司法鉴定中心出具的〔2024〕痕鉴字第2704号，鉴定意见为：被鉴定车辆渝DQ8305号重型半挂牵引车的转向系、传动系、行驶系、制动系性能事故前应有效。

（2）经重庆市正港司法鉴定中心出具的〔2024〕痕鉴字第2705号，鉴定意见为：被鉴定车辆渝D8P33挂号重型自卸半挂车的转向系、传动系性能有效；该车行驶系（第一、二轴车轮胎花纹异常磨损）、制动系（第一轴左侧车轮制动性能失效，第一轴右侧车轮制动性能降低）不符合GB7258-2017《机动车运行安

全技术条件》中相关要求。

（3）经重庆市正港司法鉴定中心出具的〔2024〕痕鉴字第2706号，鉴定意见为：被鉴定车辆渝C7H751号普通二轮摩托车（发动机号：2369856）的车体损伤及部件缺失应与本次事故造成有关，该车转向系、传动系、行驶系、制动系检见部分未见异常。

5. 车速鉴定意见。

（1）经重庆市正港司法鉴定中心出具的〔2024〕痕鉴字第2707号鉴定意见：根据现有材料，被鉴定车辆渝DQ8305号重型半挂牵引车（牵引渝D8P33挂号重型自卸半挂车）在事故发生时车辆行驶速度应为62km/h。

（2）经重庆市正港司法鉴定中心出具的〔2024〕痕鉴字第2708号鉴定意见：根据现有材料，被鉴定车辆渝C7H751号普通二轮摩托车在视频中事发时速度约为31km/h。

6. 其他鉴定意见。

（1）经重庆市正港司法鉴定中心出具的〔2024〕痕鉴字第2710号鉴定意见：1、根据现有材料，本次事故系罗*驾驶渝DQ8305号重型半挂牵引车(牵引渝D8P33挂号重型自卸半挂车）与从支路驶入主道路的刘*宜驾驶的渝C7H751号普通二轮摩托车发生碰撞推动渝C7H751号普通二轮摩托车驶出二郎场镇方向道路进入左侧农田所致。2、根据现有材料，渝DQ8305号重型半挂牵引车（牵引渝D8P33挂号重型自卸半挂车）降低了轮胎与地面的摩擦力，当车辆采取紧急制动措施时，会增大制动距离，

当驾驶人发现摩托车即将进入所行驶的车道后立即采取制动减速措施，在其它情况不变时，两车接触的事故难以避免。3、根据现有材料，即使DQ8305号重型半挂牵引车（牵引渝D8P33挂号重型自卸半挂车）行驶系统及制动系统性能正常，当驾驶人发现摩托车即将进入其所行驶的车道后立即采取制动减速措施，在其它情况不变时，两车接触的事故依然难以避免。

（七）事故现场道路及环境情况。

事故现场位于省道539线合川段105km+500m处（重庆市合川区龙凤镇龙凤砖厂路段），事发路段道路平直、沥青路面、干燥、可视条件良好，道路全宽8米，两侧施划有道路边缘线，道路中间以黄色中心单虚线分隔，路边设有波形防撞护栏。沿勘查方向道路为下坡，坡度为3.3%，与539线路面垂直高度为6.5m；上游距事故地点约1km处设置限速60km/h标志。道路右侧与龙凤场镇支路相连接，呈“丁”字路口，支路为上坡，坡度3.9%，道路全宽8.5m，路口设有减速带和让行标志。

事发路段事发时为白天，天气晴，能见度良好。

（九）人员伤亡和直接经济损失情况。

1. 死者基本情况。

（1）刘*宜，男，汉族，61岁。户籍登记地址：重庆市合川区龙凤镇，渝C7H751号普通二轮摩托车驾驶人。

（2）李*华，女，汉族，58岁。户籍登记地址：重庆市合川区龙凤镇，渝C7H751号普通二轮摩托车乘坐人。

（3）龚*，女，汉族，7岁。户籍登记地址：重庆市合川区龙凤镇，渝C7H751号普通二轮摩托车乘坐人。

2. 伤者基本情况。

（1）罗*，男，汉族，39岁，户籍登记地址：重庆市合川区草街街道，渝DQ8305号重型半挂牵引车（牵引渝D8P33挂号重型自卸半挂车）驾驶员，本次道路交通事故中受伤。

（2）龚*，男，汉族，6岁。户籍登记地址：重庆市合川区龙凤镇，渝C7H751号普通二轮摩托车乘坐人。

3. 直接经济损失情况。

截止2024年10月30日，本事故伤亡人员的医疗救治和善后赔偿的司法程序还在流程中。本事故直接经济损失情况尚无法统计。

二、事故救援及应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2024年7月29日13时23分许，区公安局指挥中心接到群众报警称：合川区省道539线105km+500m龙凤砖厂路口处，发生一起重型半挂牵引车与一普通两轮摩托车碰撞，有人员受伤，并告知已拨打120电话；区公安局接到消息后立即报告至区委、区政府及区级相关部门，区卫生健康委、区公安局、区应急管理局、区交通运输委等部门先后响应前往事故现场开展应急处置。

（二）事故现场应急处置情况。

2024年7月29日13时33分，龙凤镇派出所组织警力第一

时间赶赴事故现场迅速开展现场秩序维护和伤者施救组织；14时21分许大石交巡警大队民警到达现场，开展秩序维护、现场救援、现场勘查等相关工作，并及时收集上报事故情况；14时42分许区应急管理局干部及应急救援力量到达事故现场，指导事故应急处置相关工作；19时30分，拖车将事故车辆拖移，撤离现场，事故现场警戒撤除，陆续解除各管制点交通管制措施，恢复道路通行。

（三）医疗救治及善后情况。

2024年7月29日13时34分，龙凤镇社区卫生中心医护人员到达事故现场展开施救，并确认2人已经死亡，1人在送医途中抢救无效死亡，截止8月12日三名死者遗体已火化、安葬。8月14日、9月3日区交巡警支队分别组织死者家属、货车公司及车主、保险公司等各方当事人对该事故赔偿事宜进行调解，因罗*仍在治疗，后续费用暂无法计算，双发未达成协议，调解未果。现死者家属已向合川区人民法院提起诉讼解决赔偿事宜。

（四）事故应急及评估处置。

事故发生后，公安、应急、卫生、交通运输、龙凤镇等部门能够及时启动响应，迅速赶赴现场开展应急处置和组织开展救援行动，应急处置措施得当。

三、事故原因分析

结合对相关人员调查询问、后车行车记录仪视频等综合分析事故原因如下：

刘*宜醉酒后驾驶机动车忽视行车安全，行径交叉路口转弯违反让行标志且超员、搭载未成年人、不按规定佩戴安全头盔，其违法行为是造成此次交通事故的直接原因。

四、调查中发现的其他问题

重庆运朗物流有限公司，事故调查组结合该公司的日常经营管理情况，对涉事驾驶员的入职资格审核、安全教育培训，车辆的GPS定位系统管理、安全隐患排查、运输证审核等方面进行调查，未发现其与事故有因果关系的违法违规行为。但调查中发现涉事渝D8P33挂号重型自卸半挂车存在超速行驶，行驶系、制动系不符合国家标准，事故车辆GPS定位设备联网不佳的情况未及时报备公司属地行业主管部门等问题。

五、有关单位的安全履职情况

（一）龙凤镇政府。

龙凤镇政府主要领导和分管领导每月不定期带队上路检查道路交通安全工作，2024年1至7月，镇主要领导带队上路检查27次，分管领导带队上路检查46次。交通安全劝导站劝导车辆1758辆，镇道安办劝导车辆800余辆，共查处道路交通违法行为339件，处罚款金额8570元，口头警告100余车次。

经调查，涉事的渝C7H751号普通二轮摩托车行驶道路属龙凤镇政府管辖范围，当日镇道安办设置的上路检查执法人员未覆盖场镇道路，龙凤镇政府对酒驾、超员行为查处不力；村社干部在知道刘*宜在饮酒后要驾驶摩托车时仅采取口头劝导，未采取

其它有效劝阻措施，劝阻不力。

（二）区公安局交巡警支队。

区公安局交巡警支队对全区交通安全进行督导检查86次，依托“道安办”平台，对各镇街、相关部门开展道路交通安全工作情况进行常态化现场和视频督导检查70余次，严查重点交通违法行为。2024年1至7月，支队共查处各类交通违法行为182030起（支队153122起、派出所及镇街28908起），其中超速41296起、醉酒驾驶191起、行政拘留56人、暂扣驾驶证371本、吊销驾驶证209本、扣留机动车653辆、扣留驾驶证1164本。现场查处56376起、非现场查处125654起。

经调查，区公安局交巡警支队大石公路巡逻民警大队勤务工作不到位，事发前警力未覆盖到省道539线；对辖区道路安全风险研判管控不足，该大队未辨识辖区省道539线道路交通安全风险，每日12时30分至14时之间未作勤务安排未能有效管控刘*宜和罗*的违法行为。

区公安局交巡警支队对大石公路巡逻民警大队联系指导不力，未对该大队在勤务安排、风险研判管控方面的问题做针对性指导。

（三）区交通运输委。

省道539线事故路段建设各项指标均符合设计及规范要求，路面平整视线良好，道路中心线、两侧标线清晰，标志标牌齐全，两侧设置有安全保护栏且道路两侧有路灯，不存在引发事故的诱

因。1-7月份交通运输综合行政执法支队针对事故路段共出动执法人员104人次，开展巡查检查26于此检查运输车辆71辆次。调查中未发现区交通运输委及相关人员存在履职不到位问题。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员。

刘*宜，醉酒后驾驶机动车忽视行车安全，行经交叉路口转弯违反让行标志且超员、搭载未成年人、不按规定佩戴安全头盔导致事故发生，刘*宜对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）有关公职人员处理建议。

对于在事故调查过程中发现有关公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交有关部门按照干部管理权限依法依规处理。

（三）其他处理建议。

1. 罗*，重庆运朗物流有限公司渝DQ8305号重型半挂牵引车（牵引渝D8P33挂号重型自卸半挂车）驾驶员，违反《道路交通安全法》第二十二条第一款以及《道路交通安全法》第四十二条第一款之规定，建议由区交巡警支队对其违法行为进行处理。

2. 重庆运朗物流有限公司，调查中未发现其有与事故直接因果关系的违法行为，但调查中发现该公司作为车属单位，未发现渝D8P33挂号重型自卸半挂车存在行驶系、制动系不符合国

家标准，事故车辆GPS定位设备联网不佳的情况未及时报备公司属地行业主管部门等问题，建议由永川区交通运输管理部门依法依规处理。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施及建议：

（一）龙凤镇政府。

龙凤镇辖区各级道路弯多且长，道路交通安全形势严峻。龙凤镇政府要进一步加强道路交通安全形势研判，加强对各相关部门的督促指导，明确任务分工，督促工作措施落实。要加快推动事故路段整治，着力解决乡村道路内的超员、违法载人和酒驾醉驾等安全隐患，有效预防和减少道路交通事故发生。

（二）合川区交巡警支队。

要加强对全区道路交通安全形势研判工作并指导各大队做好做实相应的研判，既要高度警惕“黑天鹅”事件，也要防范“灰犀牛”事件。要科学利用研判结果并落实到现场上，通过更合理的勤务安排进一步提升见警率，持续深化交通违法行为的整治工作，对超员、超载、超速、酒驾、醉驾等交通违法行为保持严查严管的高压态势，有效预防和减少道路交通事故的发生。